

ДОГОВОР ЗА ПОРЪЧКА И СЪДЕЙСТВИЕ
при закупуване, внос и регистрация на МПС
№ 300002

гр. София
Дата: 2026-06-11

Днес, **2026-06-11 г.**, в гр. София, между:

ИЗПЪЛНИТЕЛ

„ПМ АВТО ГРУП“ ЕООД, ЕИК 206637283, ДДС № BG206637283, със седалище и адрес на управление:
гр. София, бул. „Черни връх“ № 230, представявано от управителя Павло Маслов, наричано по-долу
„ИЗПЪЛНИТЕЛ“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Име: **Maria USA_55**, ЕГН/ЛНЧ: **8501019999**, адрес: **гр. Пловдив, ул. Тест 1, ет. 5, ап. 12**, телефон:
+359848999301, имейл: **usa_55@loadtest.local**, наричан/а по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заедно се наричат „Страните“, а поотделно „Страна“.

1. ПРЕДМЕТ И ПРАВНА ПРИРОДА НА ДОГОВОРА

1. Настоящият договор представлява договор за поръчка и съдействие, по силата на който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да извършва от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактически и правни действия, необходими за подбор, участие в търгове/аукциони, закупуване, организиране на плащания, транспорт, митническо оформяне на моторно превозно средство („МПС“).
2. За целите на изпълнението на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да действа като негов представител, пълномощник и помощник при подбора, участието в аукциони, закупуването, организирането на плащания, транспортирането, митническото оформяне на МПС, винаги от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в рамките на писмено одобрение от него параметри, бюджет, максимална оферта и инструкции. Когато за извършването на определено действие законът, държавен орган, аукцион, банка, митнически агент, превозвач, пристанищен оператор, застраховател или друго трето лице изисква отделно пълномощно, нотариална заверка, превод, апостил или легализация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави такъв документ в необходимата форма и срок. Липсата на отделно пълномощно или на изискуемата форма не засяга валидността на настоящия договор между страните, но може да бъде основание ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да спре изпълнението на съответното действие до предоставяне на необходимия документ.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не продава МПС на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не поема задължение като продавач на МПС, освен ако Страните изрично не сключат отделен писмен договор за покупко-продажба.
4. МПС се закупува от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Всички плащания за цена, такси, транспорт, застраховка, мито, ДДС, сертификация и други необходими разходи се извършват за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на настоящия договор.
5. Конкретните параметри на търсеното МПС, максималният бюджет, допустимите разходи, размерът на възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и специалните условия се посочват в Приложение №1, което е неразделна част от договора.

2. ПЪЛНОМОЩНО И ПРЕДСТАВИТЕЛНА ВЛАСТ

1. За изпълнение на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага и упълномощава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да действа от негово име и за негова сметка при извършване на действията, предвидени в настоящия договор.
2. Когато за извършването на конкретно действие законът, държавен орган, аукцион, банка, митнически агент, превозвач, пристанищен оператор, застраховател или друго трето лице изисква отделно пълномощно, нотариална заверка, превод, апостил или легализация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави необходимия документ в съответната форма и срок.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да извършва действия от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само в рамките на предоставеното пълномощно, настоящия договор и писмено одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ параметри, бюджет, максимална оферта и инструкции.
4. При противоречие между договора и пълномощното пред трети лица се прилага обемът на представителната власт, посочен в пълномощното, а във вътрешните отношения между Страните се прилагат ограниченията по настоящия договор.
5. В случай че за изпълнението на конкретно действие по настоящия договор е необходимо отделно пълномощно или пълномощно в специална форма, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да го подпише и предостави в срок до 3 работни дни от уведомяването му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и преди извършването на съответното действие.
6. При необходимост от нотариална заверка, легализация, превод или апостил на пълномощното, свързаните разходи са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако Страните не уговорят друго в писмена форма.
7. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не предостави необходимото пълномощно или предостави пълномощно с недостатъчен обем, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да спре изпълнението на договора до предоставяне на надлежно пълномощно. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за забавяне, невъзможност за участие в аукцион, невъзможност за митническо оформяне, регистрация или други последици, произтичащи от липсата или недостатъчността на пълномощното.
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да оттегли пълномощното, като уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено. Оттеглянето не засяга задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да заплати вече възникнали разходи, такси, санкции, неустойки и възнаграждение за действия, извършени преди получаване на уведомлението за оттегляне.
9. При прекратяване на настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съдейства за прекратяване или ограничаване на предоставените представителни права, доколкото това е необходимо и приложимо.

3. ПИСМЕНО ОДОБРЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В АУКЦИОН

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да подава оферта, да участва в аукцион или да поема задължение за закупуване на конкретно МПС без предварително писмено одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Писменото одобрение може да бъде дадено чрез E-mail, SMS, Viber, WhatsApp или друга електронна комуникация, която позволява установяване на съдържанието, датата и часа на одобрението.
3. Одобрението следва да съдържа най-малко: марка, модел, година, аукцион/платформа, максимална оферта, прогнозни разходи и изрично съгласие за участие.

4. С писменото и/или усно одобрение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ потвърждава, че е получил наличната информация за конкретното МПС, включително известните данни за състояние, видими повреди, документи, приблизителни разходи и рискове.
5. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ участва без одобрение или над одобрения лимит, той носи отговорност за последиците от това действие, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ впоследствие изрично потвърди действието.

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва добросъвестно и с грижата на добър търговец действията по подбор, проверка на наличната информация, участие в аукцион, организиране на плащания, транспорт, митническо оформяне на МПС.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ наличната информация относно конкретното МПС, включително снимки, описания, аукционни отчети, данни за видими повреди, известни такси, срокове и приблизителни разходи, доколкото тази информация е достъпна за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да надвишава писмено одобрения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ максимален бюджет или лимит на офертата в рамките до 2% от стойността на Максимална оферта / max bid. При превишаване повече от 2% без предварително писмено съгласие превишението е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако Страните не уговорят друго.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да привлича трети лица, включително аукционни брокери, превозвачи, спедитори, митнически агенти, сервизи, консултанти и други лица, когато това е необходимо за изпълнение на поръчката.
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за съществени обстоятелства, включително спечелен аукцион, срокове за плащане, допълнителни разходи, забавяния, промени в транспорта, липсващи документи или други обстоятелства, които могат да повлияят на изпълнението.
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя отчет за извършените действия и направените разходи, включително наличните копия от фактури, аукционни документи, платежни документи, транспортни документи, митнически документи и други относими документи.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да спре изпълнението на договора при забавяне или неизпълнение на платежни, документални или други съществени задължения от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава информация за хода на изпълнението, наличните документи и направените разходи по поръчката.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави вярна и пълна информация за самоличността си, адрес, данни за контакт, платежни данни и други сведения, необходими за изпълнение на договора.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава своевременно да предоставя документи, пълномощни, декларации, подписи, потвърждения и други съдействия, необходими за покупката, вноса, митническото оформяне на МПС.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва плащанията по договора в уговорените срокове и по посочените банкови сметки, включително цена на МПС, депозит, възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и всички необходими разходи.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за последиците от неверни, непълни или забавени данни, документи, пълномощни, плащания или инструкции.
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати всички необходими суми за обработка, транспорт, митническо оформяне, мито, ДДС и други разходи в срок до 3 работни дни от уведомяване, освен ако за конкретно плащане е необходим по-кратък срок съгласно правилата на аукциона, превозвача, митническия агент или компетентен орган.

6. ДЕПОЗИТ, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И РАЗХОДИ

1. При подписване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ депозит в размер на **15.0%** от одобрения бюджет за закупуване на МПС, но не по-малко от **1000.00 EUR**, освен ако Страните не уговорят друг размер.
2. При участие в аукциони или платформи, които изискват предварително пълно обезпечаване на покупната цена, включително **MANHEIM, ENCAR**, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да бъде задължен да осигури до 100% от одобрения бюджет преди участие в търга, ако това е предварително съобщено и одобрено от него.
3. Депозитът представлява гаранционна сума за изпълнение на възложената поръчка и за покриване на евентуални разходи, такси, санкции или неустойки, възникнали във връзка с участие в писмено одобрен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ аукцион.
4. Депозитът не представлява цена на МПС и не представлява възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако Страните изрично не уговорят друго в писмена форма.
5. Възнаграждението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се определя в размер от **800.00 EUR**. Ако не е уговорено друго, възнаграждението се дължи при спечелване на писмено одобрен търг.
6. Всички разходи, свързани със закупуването на МПС, включително цена на МПС, аукционни такси, банкови такси, транспорт, застраховка, пристанищни такси, митническо оформяне, мито, ДДС, сертификация, технически преглед, регистрация и други необходими разходи, са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да извършва разходи за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само ако те са предварително одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или са обичайни, необходими и неотложни за изпълнение на поръчката.
8. При виновен отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след спечелване на писмено одобрен от него аукцион, внесения депозит не се възстановява и остава в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като договорена неустойка за неизпълнение.
9. Ако вследствие на виновния отказ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възникнат разходи, такси, санкции, неустойки или други плащания, надвишаващи размера на депозита, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да ги заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срещу предоставяне на съответните документи, доколкото такива са налични.
10. Ако търгът не бъде спечелен или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ откаже участие преди подаване на оферта, депозитът се възстановява в срок до 10 работни дни, освен ако Страните не уговорят депозитът да остане за участие в следващ търг.

11. Плащането на цената на спечелено МПС и свързаните такси се извършва в сроковете, определени от съответния аукцион/продавач, но не по-късно от 72 часа след спечелване на търга, ако не е приложим по-кратък срок.
12. Валутните курсове, банковите такси и разликите при международни преводи са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен ако Страните не уговорят друго. При плащания в чуждестранна валута се прилага курсът на обслужващата банка към деня на плащането, освен ако е уговорен друг курс.
13. Банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: **ОББ Банка**, IBAN: **BG13 UBBS 8155 1013 7875 42** (EUR).

7. УЧАСТИЕ В АУКЦИОН И ЗАКУПУВАНЕ НА МПС

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ участва в аукцион само след писмено одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на раздел 3.
2. При спечелване на търг ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури всички необходими плащания в сроковете на аукциона/продавача. Забавянето може да доведе до санкции, такси, загуба на право на покупка или други неблагоприятни последици, които са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако забавянето не се дължи на виновно поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за промяна или отказ на продавач/аукцион, отмяна на сделка, липса или забавяне на документи, както и за правила и санкции на аукциона, освен ако вредата е причинена от виновно действие или бездействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Страните приемат, че използваните аукционни описания, снимки, доклади и оценки се предоставят от трети лица и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не гарантира тяхната пълна точност, освен относно информация, която е знаел за невярна и умишлено е укривил.

8. СОБСТВЕНОСТ, РИСК И СЪСТОЯНИЕ НА МПС

1. МПС се закупува от името и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Правата върху МПС възникват директно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съобразно приложимите правила на аукциона, договора за покупка и документите за собственост.
2. Рискът от случайно забавяне на доставка или допълнителни разходи след закупуването на МПС се носи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е продавач на МПС и не носи отговорност като продавач за фабрични, технически или скрити дефекти на МПС, когато същите не са били известни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не са могли да бъдат установени от наличната аукционна информация, снимки, доклади и документи.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за виновно неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, включително при участие без одобрение, превишаване на одобрения бюджет, предоставяне на невярна информация или груба небрежност при изпълнение на поръчката.
5. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква допълнителна техническа проверка, инспекция преди участие в търг, това се възлага изрично и разходите са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9. ТРАНСПОРТ, МИТНИЧЕСКО ОФОРМЯНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ организира или съдейства за организиране на транспорт, спедиция, пристанищна обработка, митническо оформяне, сертификация и регистрация на МПС в рамките на предоставеното пълномощно и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е вносител/получател на МПС, освен ако Страните изрично не уговорят друго в писмена форма и съответното оформление е допустимо съгласно приложимите правила.
3. Всички мита, ДДС, такси, пристанищни разходи, складови разходи, разходи за митнически агент, сертификация, технически преглед, екотакси, регистрационни такси и други плащания са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. Сроковете за доставка са приблизителни и зависят от действията на аукциони, продавачи, превозвачи, пристанища, митнически органи, държавни органи и други трети лица. Прогнозният срок за доставка от САЩ и/или Южна Корея обичайно е около 90-120 дни от покупката, но този срок не представлява гарантиран срок.
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не гарантира, че конкретно МПС ще бъде регистрирано в Република България без допълнителни технически изменения, индивидуално одобрение, сертификация, ремонт, документи или разходи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за известни му съществени рискове относно регистрацията преди участие в търг.
6. При пристигане на МПС на митническата територия на Република България, друга държава членка на ЕС или друго договорено място, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да осигури всички плащания и документи, необходими за освобождаване, обработка и последващи действия.

10. СРОК НА ДОГОВОРА И ПРЕКРАТЯВАНЕ

1. Настоящият договор се сключва за срок от **180 дни** от подписването му, но остава в сила до окончателното уреждане на всички права и задължения на Страните, възникнали във връзка с вече възложена или започната поръчка.
2. Срокът може да бъде удължен по писмено съгласие на Страните, включително чрез електронна писмена комуникация.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора преди подаване на оферта за конкретно МПС, като заплати дължимото възнаграждение за вече извършени услуги и реално направените разходи.
4. След спечелване на писмено одобрен аукцион ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не може едностранно да се освободи от задълженията си за плащане на цената, таксите, санкциите и разходите, освен в случаите, предвидени от закона или изрично уговорени между Страните.
5. Всяка Страна може да прекрати договора при съществено неизпълнение от другата Страна, ако неизпълнението не бъде отстранено в разумен срок след писмено уведомление, когато естеството на неизпълнението позволява отстраняване.

11. ОТГОВОРНОСТ

1. Страните отговарят за виновно неизпълнение на задълженията си по настоящия договор съгласно договора и действащото българско законодателство.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за действия, бездействия, забавяния, такси, санкции, откази или грешки на аукциони, продавачи, превозвачи, спедитори, пристанища, митнически агенти, държавни органи и други трети лица, освен ако вредата е причинена от виновен избор, невярна информация, укриване на съществена информация или друго виновно поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отговаря за всички последици от забавени плащания, неверни данни, непълни документи, липса на пълномощно, отказ от съдействие или неизпълнение на писмени инструкции, срокове и правила на аукциона или компетентните органи.

4. Плащането на неустойки, санкции или обезщетения не освобождава Страните от задължението за точно изпълнение, доколкото изпълнението е възможно.
5. Нищо в настоящия договор не ограничава императивни права на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като потребител, ако той има качеството потребител по смисъла на приложимото законодателство.

12. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

1. Страните се задължават да пазят като поверителна информацията, получена във връзка със сключването и изпълнението на настоящия договор, включително търговска, финансова, техническа, лична и друга непублична информация.
2. Задължението за поверителност важи за срок от **3 години** от подписването на договора, освен ако по закон се изисква по-дълъг срок.
3. Поверителна информация може да бъде разкривана на адвокати, счетоводители, банки, аукциони, превозвачи, спедитори, митнически агенти, застрахователи, сервизи, държавни органи, съдилища и други лица, когато това е необходимо за изпълнение на договора, защита на права или изпълнение на законово задължение.
4. Информацията не се счита за поверителна, ако е публично известна, получена е законно от трета страна без ограничение, вече е била известна на получаващата страна или разкриването е разрешено писмено от другата Страна.

13. ЛИЧНИ ДАННИ

1. Личните данни се обработват за целите на сключването и изпълнението на настоящия договор, включително идентификация, комуникация, плащания, аукционни процедури, транспорт, митническо оформяне, счетоводство, сертификация, регистрация и защита на правни претенции.
2. Правните основания за обработването са изпълнение на договор, предприемане на преддоговорни действия, изпълнение на законови задължения и, когато е приложимо, легитимен интерес съгласно чл. 6 от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).
3. Лични данни могат да бъдат предоставяни на банки, аукциони, продавачи, превозвачи, спедитори, митнически агенти, счетоводители, адвокати, застрахователи, сервизи, държавни органи и други получатели, когато това е необходимо за изпълнение на договора или законово задължение.
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация относно обработването на личните данни, включително целите, получателите, сроковете за съхранение и правата на субекта на данни, в отделно уведомление за поверителност или в друг подходящ писмен формат (Приложение №3).

14. ФОРСМАЖОР

1. Страните не носят отговорност за неизпълнение или забавено изпълнение, причинено от непреодолима сила, включително природни бедствия, война, военни действия, стачки, блокади, действия на държавни органи, ограничения на транспорта, пристанищни забавяния, пандемии, киберинциденти или други непредвидими и непредотвратими събития извън контрола на засегнатата Страна.
2. Засегнатата Страна уведомява другата Страна в срок до 5 дни от узнаване за форсмажорното обстоятелство и предоставя налични доказателства, включително документи от компетентни органи, превозвачи, пристанища, аукциони или други трети лица.

3. Сроковете за изпълнение се удължават с периода на действие на форсмажора. Ако форсмажорът продължи повече от **90 дни** и съществено препятства изпълнението, всяка Страна може да поиска прекратяване или изменение на договора по взаимно съгласие.

15. УВЕДОМЛЕНИЯ И ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ

1. Уведомленията, одобренията и инструкциите по договора могат да се извършват писмено на хартиен носител или чрез електронна комуникация, включително E-mail, SMS, Viber, WhatsApp или друг канал, използван между Страните.
2. Електронната комуникация има доказателствена стойност между Страните, когато позволява установяване на изпращача, съдържанието, датата и часа на съобщението.
3. Всяка Страна е длъжна незабавно да уведоми другата Страна при промяна на адрес, имейл, телефон, банкови данни или други данни за контакт. До получаване на уведомление съобщенията, изпратени на последно посочените данни, се считат за редовно изпратени.

16. СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1. За всички неуредени въпроси се прилага действащото законодателство на Република България и приложимото право на Европейския съюз.
2. Страните ще се стремят да решават всички спорове чрез преговори и добросъвестно съдействие.
3. Ако спорът не бъде решен доброволно, той се отнася до компетентния български съд съгласно приложимите процесуални правила, без ограничаване на императивните права на потребителя, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има качеството потребител.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от Страните.
2. Всички приложения, писмени одобрения, бюджети, пълномощни, отчети и допълнителни споразумения, свързани с договора, са неразделна част от отношенията между Страните.
3. Изменения и допълнения на договора се извършват само в писмена форма, включително чрез електронна писмена комуникация, ако от съдържанието ясно следва съгласието на двете Страни.
4. Ако отделна разпоредба бъде призната за недействителна или неприложима, това не води до недействителност на договора като цяло. Страните ще заменят недействителната разпоредба с действителна, която в най-голяма степен съответства на икономическата и правна цел на договора.
5. Настоящият договор се подписва в два еднообразни екземпляра — по един за всяка от Страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Име: Maria USA_55
Дата: _____

ИЗПЪЛНИТЕЛ
„ПМ АВТО ГРУП“ ЕООД
Представявано от: Павло Маслов
Дата: _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Параметри на МПС, бюджет, разходи и писмено одобрение за участие в конкретен аукцион към Договор
№ 300002

Показател	Данни / уговорка
Марка / модел	BMW X5 xDrive40d
Година на производство	2022
VIN номер	5UXCR6C0XN9000777
Държава / аукцион / платформа	САЩ — COPART
Максимална оферта / max bid	35000.00 EUR
Общ ориентировъчен бюджет	52000.00 EUR
Депозит (15.0%, мин. 1000 EUR)	7800.00 EUR
Възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	800.00 EUR

Настоящото приложение е неразделна част от договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ — Дата: _____

ИЗПЪЛНИТЕЛ — „ПМ АВТО ГРУП“ ЕООД — Дата: _____

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Уведомление за поверителност (GDPR)

1. Администратор на лични данни: „ПМ АВТО ГРУП“ ЕООД, ЕИК 206637283, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Черни връх“ № 230.
2. Цели на обработването: идентификация, сключване и изпълнение на договора, комуникация, плащания, аукционни процедури, транспорт, митническо оформяне, счетоводство, сертификация, регистрация и защита на правни претенции.
3. Правни основания: чл. 6, пар. 1, б. „б“ GDPR — изпълнение на договор и преддоговорни действия; чл. 6, пар. 1, б. „в“ GDPR — законови задължения; чл. 6, пар. 1, б. „е“ GDPR — легитимен интерес, когато е приложимо.
4. Категории получатели: банки, аукциони, продавачи, превозвачи, спедитори, митнически агенти, счетоводители, адвокати, застрахователи, сервизи, държавни органи и други лица, когато това е необходимо за изпълнение на договора или законово задължение.
5. Срокове за съхранение: за срока на договора и след това за сроковете, изисквани от счетоводното, данъчното, търговското и друго приложимо законодателство, както и за защита на правни претенции.
6. Права на субекта на данни: достъп, корекция, изтриване, ограничаване, преносимост, възражение, както и право на жалба до Комисията за защита на личните данни.
7. Предоставянето на лични данни е необходимо за сключване и изпълнение на договора. При непредоставяне на необходимите данни изпълнението на договора може да бъде невъзможно или забавено.

Потвърждавам, че получих настоящото уведомление:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ — Дата: _____